

心理，刻意隐瞒病情，带病投保，结果遭遇拒赔。投保人违反告知义务不仅成为保险公司经常使用的拒赔理由之一，也成为当前理赔难的重要原因。

本案中，陆某甲在投保人身保险时隐瞒既往病史，某养老保险公司能否以陆某甲未履行如实告知义务为由拒赔？根据《中华人民共和国保险法》第十六条第一款的规定：“订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。”第二款规定：“投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。”第四款规定：“投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。”第五款规定：“投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但应当退还保险费。”为解决上述问题，结合该法条，审判实践中应当注意：

一、投保人告知义务违反的构成

告知义务是指在保险合同订立时，投保人应当将与保险标的有关的重要事实向保险人如实陈述的义务。告知义务的范围应当以保险人询问的问题为限，对于保险人没有询问的事项，投保人不承担告知义务。我国采用主观主义模式，要求告知义务的违反必须同时具备主观要件和客观要件，即在判断告知义务违反的构成时不仅要考虑投保人客观上是否存在违反行为，还要考虑其主观上是否存在过错。根据上述法条的规定，投保人只有在故意或者重大过失时，才可能违反如实告知义务。此处的“故意”是指，投保人明知某项与风险评估相关的重要事项而故意不告知或者不实告知。重大过失是指，投保人本应知道某项与风险评估相关的重要事项，但因个人疏忽而未知晓，或者本应告知某项其明知的重要事项，但因个人疏忽而没有告知。本案中，某养老保险公司通过让投保人填写《被保险人告知声明书》的方式向陆某甲询问有关既往病史，陆某甲明知自己曾于2020年患有双侧乳腺多发囊性占位，但其认为上述病症常见于女性，且该病症已于2021年消失，本应在投保人身保险时告知却未如实告知，

主观上存在重大过失，构成违反如实告知义务。

二、投保人违反告知义务的法律后果

上述法条对投保人违反如实告知义务设置了两种不同的法律效果，即保险合同的解除和保险人拒绝理赔，分别说明如下：

（一）保险合同的解除

根据《中华人民共和国保险法》第十六条第二款的规定，在保险合同成立后，保险人如果要以投保人没有履行如实告知义务为由解除合同，必须证明投保人未告知或不实告知的事项与其评估风险存在因果关系，即如果其在订立合同时知道投保人未告知或不实告知的事项则不会订立该合同或者以其他条件订立该合同。也就是说，保险人解除合同，除要求投保人具备违反告知义务这一行为要件外，还需该行为与保险人评估风险存在因果关系这一结果要件。

（二）保险人拒绝理赔

保险事故发生后，保险人以投保人没有履行如实告知义务为由解除了保险合同，对于保险合同解除前发生的保险事故，保险人应否承担责任。《中华人民共和国保险法》第十六条第四款、第五款根据投保人主观过错、未告知或不实告知事项与保险事故发生之间的因果关系的不同，分别进行规定：投保人故意不履行如实告知义务的，无须未告知或不实告知事项与事故发生之间有因果关系，保险人即可不承担责任，并不退还保险费；投保人如果存在重大过失，则要求未告知或不实告知事项对保险事故发生有重大影响，保险人才可不承担责任，但需退还保险费。对第五款进行反向推导可得出：投保人因重大过失未履行如实告知义务，但对保险事故发生没有严重影响的，则保险人对于合同解除前发生的保险事故，仍然应当承担赔偿或者给付保险金的责任；根据对价平衡原则，此时保险人无须返还保险合同解除前的保险费。

具体到本案，虽陆某甲未履行如实告知义务，但其所患双侧乳腺多发囊性占位属良性病变，系女性乳腺常见病症，一般能治愈，且在陆某甲投保前该病症已消失，陆某甲的既往病史与某养老保险公司评估风险不存在因果关系，不足以影响某养老保险公司承保与否或保险费率的提高，某养老保险公司亦未能

举证证明陆某甲的过往病症对其投保后所患肺癌的发生有严重影响。故案涉保险合同的法定解除条件尚未成就，某养老保险公司不能免除保险责任。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 黄明丽

投保人投保时如实告知义务的范围及界限的认定

——白甲诉保险公司人身保险合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2022)云01民终15502号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):白甲

被告(被上诉人):保险公司

【基本案情】

2020年5月，白甲的监护人白乙作为投保人，与保险公司签订了人身保险合同，被保险人为白甲，投保险种为“××A款两全保险”和“附加××A款重大疾病保险”，保险费分别为2577元/年、717元/年，分10年交清，保险金额为30万元，保险期间为2020年5月20日零时至2050年5月19日24时；合同还对其他具体事项进行了约定。合同签订时，保险公司询问投保人白乙：(白甲)是否有畸形、发育迟缓、惊厥、抽搐、脑瘫、先天性疾病或遗传性疾病，投保人白乙回答：否。合同签订后，投保人白乙向保险公司支付了保险费2577元、717元。2020年12月5日，白甲因“发现头颅形状异常9+月”到甲医院

进行住院治疗，入院诊断为“矢状缝早闭”；于2020年12月24日出院，出院诊断为“矢状缝早闭”等。2021年2月8日，保险公司作出《保险合同解除函》并送达投保人白乙，载明解除前述人身保险合同。后，保险公司向投保人白乙退还了保险费2577元、717元。

【案件焦点】

保险公司应否承担保险赔付责任。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市盘龙区人民法院经审理认为：《中华人民共和国保险法》第十六条规定：“订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。前款规定的合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。自合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但应当退还保险费。保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。保险事故是指保险合同约定的保险责任范围内的事故。”本案中，在案证据甲医院的出院记录等医疗材料显示，原告在2020年12月5日因“发现头颅形状异常9+月”而住院治疗，于2020年12月24日出院，入院诊断、出院诊断均为“矢状缝早闭”。头颅形状异常属于身体畸形，“矢状缝早闭”属于先天性疾病。本案人身保险合同签订于2020年5月，结合甲医院的出院记录载明的“发现头颅形状异常9+

月”这一时间节点推断，投保人知道被保险人头颅形状异常这一情况应在涉案

合同签订之前。但是，在涉案合同签订阶段，被告询问投保人原告是否有畸形、发育迟缓、惊厥、抽搐、脑瘫、先天性疾病或遗传性疾病时，投保人作出了否定回答。由此可见，投保人未就被告对有关被保险人的情况提出的询问如实进行回答。同时，即便投保人认为其在医院确诊前并不确定原告即患有“矢状缝早闭”疾病，但是从父亲对孩子正常的、应有的关心角度出发，“发现头颅形状异常9+月”这一情况，也应足以让作为具有完全民事行为能力的、身为人父的投保人清楚、确切地知道自己的孩子存在身体畸形，而投保人在投保时未将此如实告知保险人，亦构成重大过失。因此，根据上述法律规定，作为保险人的被告解除涉案合同并自行退还保险费，并无不当之处，符合法律规定。综上，保险公司无须对本案保险事故承担给付保险金的责任。对于白甲的诉讼请求，法院不予支持。

云南省昆明市官渡区人民法院根据《中华人民共和国保险法》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百二十一条之规定，作出如下判决：

驳回原告白甲的诉讼请求。

白甲不服一审判决，提出上诉。

云南省昆明市中级人民法院经审理认为：保险公司以投保人在投保时未如实告知被保险人患有先天性疾病、畸形为由向投保人发出解除保险合同通知，上诉人对此不认可，首先，《中华人民共和国保险法》第十六条规定：“订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同……”故投保人只有在故意或因重大过失未履行如实告知义务的情形下，保险人才有权解除合同。本案中，虽甲医院的出院记录等医疗材料显示白甲在2020年12月5日因“发现头颅形状异常9+月”到该医院治疗，但“头颅形状异常”在此之前并未有相关病历资料显示其确诊为畸形，在未有专业诊断被保险人患有畸形这一疾病的情况下，作为父亲的投保人不可能认定及期望子女患有畸形，且若

投保人在投保前就知晓被保险人存在畸形疾病，则作为父亲却未及时带其就诊明显与人情世故及常理不符，故仅凭甲医院的医疗材料记载上诉人“头颅形状异常9+月”不足以证实投保人存在故意或重大过失未向保险公司履行如实告知义务。其次，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第六条规定：“投保人的告知义务限于保险人询问的范围和内容。当事人对询问范围及内容有争议的，保险人负举证责任。保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列概括性条款的如实告知义务为由请求解除合同的，人民法院不予支持。但该概括性条款有具体内容的除外。”根据该条的规定，《中华人民共和国保险法》采用的是询问告知模式，即由保险人进行询问，投保人就询问的问题进行告知，投保人告知的范围仅限于保险人询问的问题且必须具体明确，从被上诉人提供的投保单内容“是否有畸形……先天性疾病”来看，保险公司投保时并未询问投保人被保险人是否患有在出生记录中载明的“矢状颅骨重叠”，即该询问内容并不明确，作为投保人亦无相应告知义务。保险公司虽称在保险条款中对先天性疾病作了释义，但该释义仅是记载需依照世界卫生组织《疾病和有关健康19问题的国际统计分类》(ICD)确定，该统计分类并未作为保险合同附件，故投保人无法知晓矢状颅骨重叠属于先天性疾病，也就不存在如实告知。综上，保险公司无权以投保人未履行如实告知义务为由解除合同。再次，保险公司主张，根据保险条款第2.4条责任免除中(8)遗传性疾病、先天性畸形、变形或染色体异常，上诉人的疾病属于先天性疾病，故保险公司亦应免除保险责任。根据《中华人民共和国保险法》第十七条规定：“订立保险合同，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。”保险条款关于先天性畸形、变形或染色体异常的释义是指被保险人出生时就具有的畸形、变形或染色体异常，其通常依照世界卫生组织《疾病和有关健康19

